

# 국회 입법기능의 정상화

전 학 선



법제처

Ministry of Government Legislation



# 국회 입법기능의 정상화

전 학 선

한국외국어대학교 법학전문대학원 교수

## I. 시작하며

근대국가 이후 국가권력은 입법권과 행정권 그리고 사법권으로 나누어 행사되고, 견제와 균형을 통하여 상호간에 통제를 하도록 하고 있다. 그 가운데 국회는 국민의 대표기관으로 루소가 말한 바와 같이 일반의지의 표현이라 할 수 있는 법률을 제·개정하는 것이 가장 중요한 권한이자 국회의 의무이기도 하다.

국회의 입법권은 국회의 고유 권한이자 국회의 권한 가운데 가장 중요한 권한으로, 법치주의를 구현하는데 있어서 법률은 필수적이라 할 수 있고, 국가가 정책을 수립하고 집행하는데 있어서 법률에 근거를 두어야 한다.

국회는 입법권과 관련하여 두 가지 권한을 가지고 있다고 할 수 있다. 첫 번째는 법률안 제출권이고 두 번째는 제출된 법률안에 대한 의결권이다.

국회의원이 법률안을 제출하고자 하는 경우에는 국회의원 10인 이상이 동의를 얻어야 하고, 국회 위원회도 법률안을 의안으로 제출할 수 있다. 또한 우리나라의 의원내각제적 요소 가운데 하나로 채택하고 있는 것이 정부의 법률안 제출권이다. 정부가 정책을 시행하는데 있어서 필요한 경우 직접 법률안을 국회에 제출하여 입법을 통하여 정부 정책을 구현할 수 있는 것이다.

국회의 법률안 제출권을 국회의원과 정부가 나누어 가지고 있다고 보면, 국회의 법률안 의결권은 국회만이 가지는 권한이라 할 수 있다. 대통령이 법률적 효력을 가지는 긴급명령

을 발하는 경우에도 지체없이 국회에 보고하여 그 승인을 얻어야 한다.

국회의 입법권은 현대 민주주의에서 국민주권을 구현하는데 있어서 필수적인 요소라 할 수 있는데, 우리나라 국회가 입법권을 제대로 행사하지 못하고 있다.

국회의원들의 너무 과도한 법률안 발의로 국회의 입법기능이 효율적이지 못하기도 하고, 헌법재판소에서 위헌결정(변형결정 포함)을 하였음에도 불구하고 제때에 새로운 입법을 못하는 경우가 너무 많이 발생하고 있는 것이다.

## II. 법률안의 홍수

우리나라는 국회에 제출되는 법률안의 수가 다른 어느 나라보다도 기형적으로 많아 국회가 입법을 하는데 있어서 효율적으로 기능을 발휘하기 어렵다.

제21대 국회에서는 법률안 발의가 25,858건이 있었으며, 제20대 국회에서는 법률안 발의가 24,141건이 있었다. 제21대 국회에서 정부가 발의한 법률안 831건을 제외하고는 25,027건의 법률안이 국회의원이 발의한 법률안이다. 제20대 국회의 경우에도 24,141건의 법률안 가운데 정부가 발의한 1,094건을 제외한 23,047건의 법률안이 국회의원이 발의한 법률안이다.

법률안 발의 건수가 많다고 해서 무조건 부정적으로만 보아서는 안된다. 사회가 급변하고 시대의 흐름에 필요한 입법은 반드시 해야하기 때문에 필요한 법률은 제·개정되어야 한다. 그러나 300명의 국회의원이 임기 4년 동안 2만 5천여 건의 법률안을 발의한다는 것은 쉽게 수긍하기 어려운 점이다.

발의된 법률안의 내용을 보면, 중복발의라든가 동일 정당 소속 의원들이 서로 유사한 내용의 법률안을 발의하는 경우, 개정 사항을 나누어서 발의하는 경우 등 법률안 발의 건수를 높이기 위한 경우도 많다. 그러다 보니 과연 국회에서 의원들이 발의된 법률안에 대하여 제대로 검토하여 심의·의결을 하였겠는가 하는 것이다. 제21대 국회에서 임기만료로 폐기된 법률안은 16,690건이고, 제20대 국회에서 임기만료로 폐기된 법률안은 15,232건이다. 국회에 법률안이 제출되었으나, 표결에 회부되지도 않고 임기 만료로 폐기되는 법률안이 많다는 것을 보더라도 국회의 입법기능이 효율적이지 못하다는 것을 보여주는 것이라 할 수 있다.

의원들의 법률안 발의 건수를 통하여 의정활동 평가를 높게 받고자 하는 것과 선심성 법률안 발의, 충분한 심의를 하지 않고 법률안을 발의하는 경우 등이 입법기능의 효율성을 떨어트리는 요인으로 작용한다고 볼 수 있다. 국회의 입법기능의 효율성을 높이기 위하여 의원들이 법률안 발의를 신중하게 할 필요가 있다.

### Ⅲ. 헌법재판소 결정 미반영

#### 1. 헌법불합치 결정 미반영

헌법재판소가 법률에 대하여 위헌결정이나 인용결정을 하게 되면 그 법률 또는 법률조항은 효력을 상실하게 된다. 그런데 위헌결정에는 헌법불합치 결정도 포함되어 있어 국회의 헌법재판소 결정에 따른 개선입법을 필요로 하는 경우가 있다.

헌법재판소 통계에 따르면 헌법재판소에서 헌법불합치 결정을 한 법률 가운데 아직 개정을 하지 않은 법률은 2026. 2. 말 현재 14건이 있다. 이 가운데 개정 입법기한이 경과한 것은 11건이다. 헌법재판소가 헌법불합치 결정을 한 법률 가운데 가장 오랫동안 개정을 하지 못하고 있는 것은 2002. 9. 19. 선고한 약사법 사건(2000헌바84)이다. 약사법 사건에서 헌법재판소가 입법시한을 제시하지 않았기 때문에 입법기한을 도과하였다고 보기 어려울 수도 있으나, 헌법불합치 결정이 있는 지 23년이 지난 것이다.

헌법재판소가 약사만이 약국을 개설할 수 있도록 한 약사법 조항에 대하여 헌법불합치 결정을 하였는데, 이에 대하여 국회나 정부도 적극적으로 개선입법을 하려고 하지 않고 있다. 이는 관계집단의 이해관계가 맞물려 있기 때문이기도 하다. 대한약사회는 약값인상 가능성과 거대자본에 의한 동네약국 몰락 등을 이유로 법인 약국개설 허용을 반대하고 있다. 그러다 보니 당사자인 약사들의 대다수가 법인 약국개설 허용을 반대하고 있다고도 볼 수 있고, 이러한 상황에서 정부나 국회의원이 개정법률안을 발의하기는 쉽지 않을 것이다. 그러나 헌법재판소 결정 취지에 맞게 개선입법을 하기 위한 다양한 시도를 하여야 할 것이다.

다른 사례는 낙태죄 사건(2017헌바127)이다. 낙태죄(형법 제269조)는 2019. 4. 11. 헌법재판소의 헌법불합치 결정에 따라 2020. 12. 31. 이후 효력을 상실하여, 현재 법적으로 처벌 규정이 없는 상태이다. 국회의 관련 법 개정 지연으로 낙태는 사실상 비범죄화되었으

나, 모자보건법에서는 인공임신중절수술을 허용하는 경우를 열거하고 있어 법률체계상 모순이 발생하고 있다.

이 외에도 집회 및 시위에 관한 법률에서 해가 뜨기 전이나 해가 진 후에는 옥외집회를 금지하고 이를 위반하는 경우 처벌하는 것에 대하여 2009. 9. 24. 헌법재판소가 헌법불합치 결정(2008헌가25)을 하였으나, 개선입법 시한인 2010. 6.을 경과하여 아직도 개선입법을 하지 않고 있다.

## 2. 단순위헌결정 미반영

헌법재판소가 단순위헌결정을 한 법률 또는 법률조항은 국회가 개정하여 해당 조항을 삭제하지 않으면 그 조항은 법률에 그대로 남아있으나, 조항의 효력은 없다. 예를 들어 2022. 1. 27. 국회법 제54조의2 제1항 본문에서 정보위원회의 회의를 비공개하도록 한 것에 대하여 헌법재판소가 단순위헌결정(2018헌마1162등)을 하였다. 그렇다면 국회는 국회법 제54조의2 제1항 본문을 삭제하는 국회법 개정을 하여야 함에도 불구하고 아직 개정하지 않고 있다.

헌법재판소가 단순위헌결정을 하였고, 이에 따라 새로운 내용의 개정입법을 하여야 하지만 국회가 새로운 입법을 하지 않고 있는 경우도 있다.

예를 들어 2014. 1. 28. 헌법재판소는 정당법에서 국회의원선거에 참여하여 의석을 얻지 못하고 유효투표총수의 100분의 2 이상을 득표하지 못한 정당에 대해 그 등록을 취소하도록 한 조항에 대하여 단순위헌결정(2012헌마431)을 하였다. 헌법재판소 결정 취지는 정당등록취소조항이 단 한 번의 국회의원선거에서 의석을 얻지 못하고 일정 수준의 득표를 하지 못하였다는 이유로 정당등록을 취소하는 것은 너무 과도한 제한이라는 것이다. 정당 설립의 자유가 보장되어야 하지만 국민의 정치적 의사를 제대로 반영하지 못하는 정당이 난립하는 것은 막아야 할 것이다. 각 정당들이 모두 정당으로서 제 기능을 한다고 보기는 어렵고 일명 페이퍼정당이 난무하고 있는 것이 현실이다. 2026. 2. 말 현재 중앙선거관리위원회에 등록된 정당은 50여 개에 달하고 있다. 따라서 정당법 조항을 개정하여 너무 엄격하게 득표율을 설정하고 있는 것을 개정하여 헌법재판소 취지에 맞추어 완화된 기준을 설정하고 이를 입법에 반영하여야 함에도 불구하고 아직 이에 대한 개정입법을 하지 않고 있는 것이다.

## IV. 마치며

국회의 가장 본질적인 권한이자 기능인 입법권은 국민의 대표기관으로서 가지는 고유의 권한이라 할 수 있다. 국민의 대표기관인 국회는 정치의 장이기도 하지만 법률을 제정하고 개정하는 권한을 가지고 있고 또한 입법을 하여야 할 의무를 가지고 있는 기관이라 할 수 있다.

국회가 제·개정한 법률을 통하여 법치주의가 구현되는 것이고 법률이 제때 제정되고 개정되어야만 법치주의가 실질적으로 구현될 수 있고, 시대에 필요한 국가 정책을 구현할 수 있는 것이다.

요즘 국회를 보면 입법기능보다는 정치투쟁의 장이 된 느낌이 든다. 국회는 당연히 정치의 장이기는 하지만, 동시에 국민의 대표기관으로서 입법권을 행사해야 하는 입법기관인 것이다. 정치가 대립과 투쟁보다는 대화와 타협이 중요하듯이, 입법을 하는데 있어서도 대화와 타협이 중요하다. 특히 여야가 첨예하게 대립되는 사안에서는 대화와 타협을 통하여 합의점을 찾아야 하고, 공청회 등을 통하여 시민의 의견을 들어야 한다.

헌법재판소가 위헌으로 결정한 법률 조항에 대하여 새로운 입법을 하지 않아 발생하는 법의 공백이라든가 법률 간의 모순과 충돌은, 국회가 새로운 입법을 통하여 이를 발생하지 않도록 하여야 한다. 국회는 국민의 대표기관으로서 입법부라는 것을 명심하고 본연의 임무도 충실히 수행하겠다는 것을 명심하여야 할 것이다.